Raccomandata a.r. e PEC
Spett.le
Vertugno Utensili S.p.A.
Via dell'Artigianato 22 - 24060 Bagnatica (BG)
alla c.a. della Direzione generale e della Direzione compliance

Data 5 marzo 2029

Oggetto: contratto di distribuzione selettiva - politica di prezzo al pubblico - diffida

Il sottoscritto legale rappresentante della società in epigrafe, Rivenditore Autorizzato della Rete VERTUGNO PRO dal 2020,

PREMESSO CHE

- l'articolo 8, comma 1, del contratto di distribuzione selettiva riconosce al Rivenditore Autorizzato la libera determinazione dei propri prezzi di rivendita;

- con la circolare n. 7/2028 la Direzione commerciale ha chiesto alla Rete di allineare la comunicazione al pubblico ai prezzi raccomandati e ha invitato i rivenditori a segnalare gli scostamenti degli altri membri della Rete;

- con messaggio del 19 febbraio 2029 l'Area Manager competente ha intimato alla scrivente di riportare entro il 23 febbraio il prezzo pubblicato dell'avvitatore a impulsi VP-540 al riferimento di listino, annunciando in mancanza la sospensione dell'evasione degli ordini, compreso l'ordine 2029/0412, e la revoca del contributo promozionale;

- la scrivente non ha dato seguito alla richiesta e ha mantenuto il proprio prezzo;

RILEVA CHE

- la richiesta di allineamento, accompagnata dall'annuncio della sospensione dell'evasione degli ordini e della revoca del contributo promozionale, non lascia alla scrivente alcuna libertà effettiva nella determinazione del proprio prezzo di rivendita, in contrasto con quanto le riconosce l'articolo 8, comma 1, del contratto;

- la scrivente ha inoltre appreso da due colleghi della Rete di essere stata oggetto di segnalazione alla Direzione commerciale per il prezzo praticato;

- la sospensione dell'evasione degli ordini, in particolare dell'ordine 2029/0412, arrecherebbe alla scrivente un danno immediato nella stagione di maggiore vendita;

DIFFIDA

codesta società dal dare seguito a quanto annunciato e la invita a confermare per iscritto, entro quindici giorni, il ritiro della richiesta di allineamento e dell'invito alla segnalazione rivolto agli altri membri della Rete, riservandosi in mancanza ogni azione a tutela dei propri diritti, anche presso le autorità competenti.

Distinti saluti

Utensilcasa Brindani S.r.l.
Sig.ra Loredana Brindani